

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 166 - 168/2539	พนักงานอัยการประจำศาลแขวง นครราชสีมา	โจทก์
	นาย พันธุ์ ดีสำโรง	จำเลย
	พนักงานอัยการประจำศาลแขวง นครราชสีมา	โจทก์
	นาย ทวีศักดิ์ ลิ้มประยูรสวัสดิ์	จำเลย
	พนักงานอัยการประจำศาลแขวง นครราชสีมา	โจทก์
	นาย สาว สุริย์ภรณ์ แซ่อึ้ง	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 246, มาตรา 247

จำเลยที่3แก้ฎีกาว่าฎีกาโจทก์ข้อ2และข้อ3เป็นฎีกาที่ไม่แสดงแจ้งชัดแห่งข้อหาเป็นฎีกาเคลือบคลุมศาลฎีกาไม่สมควรวินิจฉัยฎีกาของโจทก์เห็นว่าคำแก้ฎีกาของจำเลยที่3มิได้แสดงโดยชัดแจ้งในคำแก้ฎีกาว่าฎีกาของโจทก์ดังกล่าวเคลือบคลุมส่วนใดอย่างไรจึงเป็นคำแก้ฎีกาที่ไม่ชัดแจ้งไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามคำแก้ฎีกาของจำเลยที่3ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177วรรค

สอง,246,247ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คดี ทั้ง สาม สำนวน นี้ ศาลชั้นต้น พิจารณา พิพากษา รวมกัน โดย ให้เรียกจำเลย ตามลำดับ สำนวน ว่า จำเลย ที่ 1 ถึง จำเลย ที่ 3

โจทก์ ทั้ง สาม สำนวน ฟ้อง มี ข้อความ ทำนอง เดียว กัน ว่า จำเลยทั้ง สาม ต่าง เข้า ไป ปลุก สิ่ง ก่อสร้าง และ พืชผล โดย จำเลย ที่ 1ปลุก บ้าน สร้าง บ้าน เรือน และ สิ่ง ก่อสร้าง จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3เข้าไป ล้อม รั้ว และ ปลุก พืช ใน บริเวณ ที่ดิน ที่ กรมชลประทาน ก่อสร้างโครงการ ชลประทาน อ่างเก็บน้ำ ลำแชะ ใน เขต ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ท้องที่ ตำบล โคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา อันเป็น การ กีดขวาง แก่ แนว ทาง ที่ กรมชลประทาน ได้ ทำการสำรวจ ไว้ เพื่อ การ ก่อสร้าง โครงการ ชลประทาน อ่างเก็บน้ำ ลำแชะ เหตุ เกิด ที่ ตำบล โคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา ขอให้ ลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติ ชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 มาตรา 31, 37

จำเลย ทั้ง สาม สำนวน ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ว่า จำเลย ทั้ง สาม มี ความผิดตาม พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 มาตรา 31, 37จำคุก จำเลย ทั้ง สาม คน ละ 1 เดือน ปรับ คน ละ 2,000 บาท โทษ จำคุกให้ รอการลงโทษ มี กำหนด คน ละ 2 ปี ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56ค่าปรับ ไม่ชำระ ให้ จัดการ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลย ทั้ง สาม ส่วน อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ทั้ง สาม ส่วนฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า จำเลย ที่ 3 แก่ ฎีกา ว่า ฎีกา โจทก์ ข้อ 2 และ ข้อ 3 เป็น ฎีกา ที่ ไม่แสดง แจ้งชัด แห่ง ข้อหา เป็น ฎีกา เคลือบคลุมศาลฎีกา จึง ไม่สมควร วินิจฉัย ฎีกา ของ โจทก์ นั้น เห็นว่า คำ แก่ ฎีกาของ จำเลย ที่ 3 มิได้ แสดง โดยชัดแจ้ง ใน คำ แก่ ฎีกา ว่า ฎีกา ของ โจทก์ดังกล่าว เคลือบคลุม ส่วนใด อย่างไร จึง เป็น คำ แก่ ฎีกา ที่ ไม่ ชัดแจ้งไม่มี ประเด็น ที่ จะ ต้อง วินิจฉัย ตาม คำ แก่ ฎีกา ของ จำเลย ที่ 3ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสาม ประกอบ ด้วยมาตรา 246, 247 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย

พิพากษากลับ ให้ บังคับคดี ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

(ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ